

[6] 캠프코선박운용(주) 사내유보금에 대한 배당요구 불철저

- 「상법」 제462조(이익의 배당)에 따르면 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 자본금, 자본준비금, 이익준비금 등을 공제한 금액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있고
 - 캠프코선박운용(주) 「정관」 제49조(이익배당)에 따르면 매결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이익의 배당을 할 수 있도록 되어 있음
 - 따라서 출자회사의 배당가능한 이익이 있을 경우 공사는 주주로서 배당금 지급을 청구하여 조달비용 축소 등 자금을 효율적으로 운용하는 것이 타당함
- 그런데, 공사가 출자한 캠프코선박운용(주)로부터 배당금을 수령한 현황을 점검한 결과
 - 캠프코선박운용(주)는 2017년 말 사내유보금¹⁾이 49억 원에 이르고 있으며, [표 5]와 같이 2017. 12. 31. 현재 사내유보금을 포함하여 단기금융상품 122억 원을 운용하고 있으나, 공사 자회사 편입 후 배당을 한번도 실시하지 않고 있음

1) 각종 법정준비금 적립 후 미처분이익잉여금으로서 배당금 지급 재원으로 쓰임

[표 5] 캠프코선박운용(주) 단기금융상품 운용내역

(단위 : 억 원)

거래처명	적요	금액	운용이율	비고
------	----	----	------	----

“ 기재 생략 ”

-
- 한편 2018년 8월말 현재 공사의 차입금은 15,446억 원이고, [표 6]과 같이 장·단기 사채를 수시 발행하여 차입금 상환 및 사업을 운영하고 있으며, 2018. 8월말 기준 가중평균 차입금 조달금리는 2.05%에 이르고 있는 실정임

[표 6] 공사 차입금 내역

(단위 : 억 원)

구분	차입건수	만기	차입잔액	가중평균 조달금리	비고
----	------	----	------	--------------	----

“ 기재 생략 ”

-
- 따라서, 캠프코선박운용(주)에서 배당가능한 사내유보금이 있을 경우 공사는 배당 요구 등을 통해 자금운용의 효율성을 증대할 필요가 있음